حقوق الملكية الفكرية

النقاط الرئيسية

أ. حقوق الملكية الفكرية

- **حقوق الملكية الفكرية** (**Intellectual Property Rights**) : هي حقوق تحمي نتاج الإبداع الفكري البشري في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والتجارية، وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

ب. حقوق الملكية الصناعية

(1) **حقوق الملكية الصناعية** (**Industrial Property Rights**) : هي الحقوق التي تحمي الابتكارات والإبداعات المتعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري، وتشمل الاختراعات، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية وعلامات الخدمة، الأسماء التجارية، المؤشرات الجغرافية ، وكذلك الحماية من المنافسة غير المشروعة. ويُشترط في هذه الحقوق التسجيل لدى الجهة المختصة (**مثل مكتب براءات الاختراع المصري**).حتى تتمتع بالحماية القانونية، وهو ما يُعرف بـ **مبدأ الشكلية** (**Formality**).

(2) أنواع حقوق الملكية الصناعية

الاسم	موضوع الحقوق	مدة الحماية
براءات الاختراع (**Patent Rights**)	تحمي الاختراعات التقنية الجديدة القابلة للتطبيق الصناعي	20 سنة من تاريخ التقديم
(6 حقوق نموذج المنفعة)	تحمي حلولًا تقنية بسيطة أو تحسينات عملية جديدة قابلة للتطبيق الصناعي (أقل ابتكارًا من الاختراع).	7 سنوات من تاريخ التقديم
(الرسوم والنماذج الصناعية) (التصميمات الصناعية)	تحمي المظهر الخارجي للمنتج مثل الشكل أو الخطوط أو الأنماط أو الألوان	10 سنة من تاريخ التقديم (تجدد مرة واحدة كل 5 سنوات)
(8 حقوق العلامة التجارية)	العلامة التجارية هي كل إشارة يمكن إدراكها بالبصر وتُستخدم لتمييز منتجات أو خدمات عن غيرها، مثل الأسماء أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الصور أو الألوان أو أي خليط منها، وذلك للدلالة على مصدر المنتج أو الخدمة أو نوعها أو جودتها أو ضمانه	10 سنوات من تاريخ التسجيل (وتحديثها)

ت. حقوق المؤلف

(1) **حقوق المؤلف** (**Copyrights**) : حقوق تتعلق بالأنشطة الإبداعية في الفنون وتشمل أعمالًا مثل الروايات والأفلام واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية والموسيقى وبرامج الكمبيوتر والمصنفات السمعية البصرية وهي محمية قانونا بموجب قانون حماية الملكية الفكرية. يتبع مبدأ **عدم التسجيل** (**Non-Formality**)، والذي بموجبه يتم إنشاء الحقوق في لحظة إنشاء عمل محمي بحقوق المؤلف، بغض النظر عما إذا كان المؤلف هاويًا أو قاصرًا.

(2) **قانون حقوق المبدعين** (**Copyright Act**) :

<حقوق المبدعين>

[1] **الحقوق المعنوية للمؤلف** (**المبدع**) :

- هي الحقوق التي تحمي الصلة الشخصية بين المبدع ومصنفه.
- مثل: حق نسب المصنف إليه، وحق منع أي تعديل أو تشويه أو تحريف يلحق المصنف.

[2] **حقوق النشر والطبع** (**حقوق الملكية**) ((**Copyrights** (**property rights**)): هي الحقوق التي تعطي المبدع الحق في الاستغلال الاقتصادي لمصنفه (النسخ، التوزيع، الترجمة، الأداء العلني...

تحمي المصالح الاقتصادية للمبدع.

(3) **الحقوق المجاورة** (**Neighboring Rights**) : حقوق تُمنح للمؤدين ومنتجي التسجيلات وهيئات الإذاعة لارتباطهم باستغلال المصنفات. تمنح للمؤدين مثل المطربين والمخرجين والممثلين، وكذلك لشركات التسجيل ومنظمات البث.

(4) مدة حماية حقوق المؤلف: هي عمر المؤلف زائد 50 سنة بعد وفاته.

(5) انتهاك حقوق النشر : كقاعدة عامة، عند إعادة إنتاج عمل محمي بحقوق النشر مملوك لشخص آخر أو استخدامه على موقع ويب، من الضروري الحصول على (**إذن**) من المبدع. استخدام العمل دون إذن يُعتبر انتهاكًا. (**انتهاكًا لحقوق المؤلف**).

تحدى معلوماتك

أجب على الأسئلة التالية.

(1) أدخل المصطلحات المناسبة للفراغات [1] إلى [6] لإكمال الجملة التالية.

الحقوق الممنوحة للمبدع عندما ينتج شيئًا من خلال النشاط الفكري تسمى ([1]). ([1]) تتكون بشكل أساسي من ([2])، التي تساهم في تطوير الصناعة، و ([3])، التي تساهم في تطوير الثقافة. ([2]) يتم إنشاؤها بموجب ([5]) حيث يتم منح الحقوق عند الموافقة بعد تقديم إشعار إلى ([4]). من ناحية أخرى، ([3]) لا تتطلب الإبلاغ أو التسجيل، ويتم منح الحقوق في وقت الإنشاء. علاوة على ذلك، فإن مدة حماية ([3]) هي ([6]) سنة بعد وفاة المؤلف.

(2) بالنسبة للعبارات التالية المتعلقة بقوانين وحقوق مجتمع المعلومات، ضع علامة "✓" إذا كان العبارة صحيحة، و "✗" إذا كان غير صحيح.

(أ) نشر رواية "الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين على موقعك الإلكتروني دون إذن لا يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف.

(ب) تنزيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو المعروضة للبيع مع العلم أنه تم تحميلها بشكل غير قانوني يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف.

(ت) نشر برنامج اذاعي قديم مثل حواديت "أبلة فضيلة" على وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف.

(ث) تنتهي حقوق العلامة التجارية بعد 10 سنوات من التسجيل في مكتب البراءات، ولكن يمكن الحفاظ على الحقوق من خلال إجراءات التجديد.

الشرح

(1) [1] حقوق الملكية الفكرية [2] حقوق الملكية الصناعية [3] حقوق المؤلف
[4] مكتب براءات الاختراع المصري [5] مبدأ التسجيل [6] 50

(2) **(أ)** نشر رواية "الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين على موقعك الإلكتروني دون إذن لا يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف لأنه مر أكثر من 50 سنة على وفاته. لذلك، ✓.
(ب) تنزيل الموسيقى أو الأفلام مع العلم أنه تم تحميلها بشكل غير قانوني يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف. لذلك، ✓.
(ت) نشر برنامج اذاعي قديم مثل حواديت "أبلة فضيلة" على وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف، حيث مرت أكثر من 50 سنة على وفاتهم. ومع ذلك، فإن المؤدين وشركات التسجيل لديهم حقوق مجاورة، لذا من الضروري التحقق من أذونات الاستخدام. لذلك، ✗.
(ث) تنتهي حقوق العلامة التجارية بعد 10 سنوات من التسجيل في مكتب البراءات، ولكن يمكن الحفاظ على الحقوق لمدة 10 سنوات إضافية من خلال إجراءات التجديد. لذلك، ✓.

جرب بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من المصطلحات التالية من أ إلى د، اختر المصطلحات التي تناسب الفراغات من [1] إلى [4]

> تُعرف الحقوق المتعلقة بالإبداعات الناتجة عن النشاط الفكري البشري بشكل جماعي باسم [(1)]. يمكن تقسيم [(1)] بشكل كبير إلى حقوق الملكية الصناعية و [(2)] . العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر هو شيء تم إنشاؤه من خلال نشاط إبداعي أكاديمي أو فني. تشمل الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر الروايات، النصوص، [(3)]، المؤلفات الموسيقية، الأعمال الفنية، المباني، الصور الفوتوغرافية، برامج الكمبيوتر، إلخ. الرسوم التوضيحية أو صفحات الويب التي تنشئها بنفسك تعتبر أيضًا أعمالًا محمية بحقوق الطبع والنشر. من حيث المبدأ، لاستخدام عمل شخص آخر محمي بحقوق الطبع والنشر، يُطلب منك الحصول على إذن من المبدع. استخدام عمل دون إذن يعتبر [(4)] وقد يخضع لعقوبات.

(أ) حقوق الطبع والنشر **(ب)** حقوق الملكية الفكرية **(ت)** حقوق براءات الاختراع **(ث)** حقوق نموذج المنفعة
(ج) أفلام **(ح)** أفكار **(خ)** انتهاك حقوق الطبع والنشر **(د)** انتهاك براءات الاختراع

(2) من المصطلحات التالية من أ إلى د، اختر المصطلحات التي تناسب الفراغات من [1] إلى [3]

> تشمل حقوق الملكية الصناعية حقوقًا مثل حقوق [(1)] ، التي تحمي التصميمات مثل تلك الموجودة في السيارات، وحقوق [(2)] ، التي تحمي الاختراعات مثل أفكار الأشكال التي تحسن تصريف المياه في الغسالات. لتلقي الحماية كحق ملكية صناعية، من [(3)] تقديم طلب.

(أ) نموذج المنفعة **(ب)** علامة تجارية **(ت)** أعمال إبداعية **(ث)** تصميم
(ج) براءة اختراع **(ح)** غير ضروري **(خ)** ضروري
(د) ضروري عند الحصول على حقوق لأغراض تجارية

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن الأسئلة.

> كقاعدة عامة، من الضروري الحصول على إذن من المبدع عند إعادة إنتاج عمل شخص آخر محمي بحقوق الطبع والنشر أو نشره على موقع إلكتروني. استخدام العمل دون إذن يشكل (أ) **انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر**. ومع ذلك، تحت شروط معينة، من الممكن استخدام عمل محمي بحقوق الطبع والنشر بحرية دون الحصول على إذن من المبدع. على سبيل المثال، الأعمال التي مر عليها أكثر من(ب.....)عامًا بعد وفاة المبدع تندرج تحت هذه الفئة.

(1) في المقطع السابق (أ) انتهاك حقوق الطبع والنشر، اختر كل العبارات التي تنطبق عليها صفة انتهاك حقوق الطبع والنشر، وأجب باستخدام الأحرف.

1. قمت بتسجيل فيلم بُث على التلفزيون ووزعته.
2. قمت بنشر رواية "أدب الرحلات" للكاتب انيس منصور على موقعي الإلكتروني دون إذن.
3. قمت بنسخ رسم توضيحي تم توزيعه مجانًا وبعت النسخ بسعر منخفض.
4. على الرغم من أنني كنت أعلم أن مقطع فيديو تم تحميله بشكل غير قانوني، قمت بتنزيله للاستخدام الشخصي فقط.

(2) أجب بكتابة عدد السنوات المناسب في الفراغ (ب).

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من حقوق الملكية الفكرية، ما هو المصطلح الذي يشير إلى الحقوق المتعلقة بتصنيع المنتجات الصناعية والمصنعة؟

(2) من بين العبارات التالية من 1 إلى 4، اختر جميع العبارات غير الصحيحة فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر.

1. تُمنح حقوق الطبع والنشر من خلال الاعتراف بها عند تقديم طلب إلى مكتب براءات الاختراع.
2. تتعلق حقوق الطبع والنشر بجودة العمل.
3. تُحتفظ بحقوق الطبع والنشر لمدة 50 عامًا بعد وفاة المبدع.
4. تنشأ حقوق الطبع والنشر، حتى لو كان المبدع قاصرًا.

(3) ما هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق التي تحمي العلامات المستخدمة لتمييز السلع والخدمات؟

(4) ما هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق التي تحمي اختراعات الأشياء أو الطرق؟

(5) الجمل التالية المتعلقة بقوانين وحقوق مجتمع المعلومات، ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة مناسبة، و"✗" إذا كانت غير صحيحة.

[1] يُعترف بحق التصميم للأفكار المتعلقة بالجوانب التقنية لشكل المنتج أو هيكله والتي يمكن تنفيذها على الفور.

[2] تميل حقوق الطبع والنشر إلى أن يتم الاعتراف بها بشكل أقل للأعمال الإبداعية للهواة أو الأطفال، حيث أن حقوق الطبع والنشر غالبًا ما ترتبط بجودة العمل.

[3] تسجيل فيلم يُبث على التلفزيون ثم توزيع هذا الفيلم يشكل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر.

[4] مدة حماية حق براءة الاختراع هي 20 عامًا من تاريخ تقديم الطلب.

[5] لا توجد مشكلة فى نشر النص الكامل لكتاب "وحي القلم" للأديب مصطفى صادق الرافعي على مدونتك دون الحصول على إذن إذا كنت من محبي أسلوبه الأدبي.

3 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن الأسئلة.

هناك أربعة أنواع من حقوق الملكية الصناعية: حقوق براءات الاختراع، حقوق نموذج المنفعة، حقوق التصميم، وحقوق (أ .....). من بين هذه، حقوق نموذج المنفعة هي حقوق تتعلق بـ ([1] .....). بالإضافة إلى ذلك، حقوق (أ) تشير إلى الحقوق المتعلقة بأسماء المنتجات أو الشعارات، ومدة الحماية هي (ب.....) عامًا من تاريخ التسجيل.

(1) أجب بملء الفراغ (أ) بالمصطلح المناسب.

(2) أجب بملء الفراغ (ب) بالرقم المناسب.

(3) اختر العبارة الأنسب لملء الفراغ [1] من الخيارات 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الأحرف.

1. إعادة إنتاج أو بيع المنتجات
2. ناقلات المنتجات
3. تصميم المنتج
4. أفكار لهيكل وشكل المنتج